

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Furto (arts. 155 e 156 do CP)

José deixa sua bike em frente a padaria enquanto entra rapidamente comprar um pão.

Quando volta para rua, sua bicicleta não está mais lá.

Logo grita: "**ROUBARAM** MINHA BICICLETA!!!"

Errado, ninguém "roubou" sua bicicleta, alguém "**FURTOU**" sua bicicleta.

Isso porque, grosso modo, no roubo há emprego de violência ou grave ameaça à vítima. No furto, não há.

Nesse tópico vamos estudar o FURTO, sua tipificação, sua qualificadoras, etc.

FURTO SIMPLES

Veja a previsão do Código Penal:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

...

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

O primeiro elemento é a **SUBTRAÇÃO**. Podemos ter duas formas de subtração.

O caso mais clássico, é o exemplo da bicicleta acima. Alguém "toma" o bem móvel de outra pessoa. O criminoso não tem posse do bem, ele "toma posse" do bem.

Agora vamos ao segundo caso: o criminoso tem posse do bem, porque por algum motivo a vítima lhe entregou (mas não para que ficasse com o bem).

Exemplo, a pessoa entra na loja e pede para provar uma roupa. A vendedora entrega a roupa para ser provada (e, claro, fica vigilante). Sorrateiramente a pessoa consegue se evadir com roupa. Nesse caso, a posse estava com o criminoso, mas essa posse era VIGIADA pela vítima. Nesse caso, há uma subtração.

Agora, atenção! Se a posse fosse não vigiada, haveria uma apropriação indébita. É o caso do DVD locado e nunca devolvido.



Jurisprudência

Súmula 567/STJ - Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Furto e configuração de crime impossível

A existência de sistema de vigilância em estabelecimento comercial não constitui óbice para a tipificação do crime de furto.

Com base nesse entendimento, a Primeira Turma não conheceu de habeas corpus no qual se discutia a configuração de crime impossível em relação a furto cometido dentro de estabelecimento que possui sistema de segurança.

Vencido o Ministro Marco Aurélio (relator), que deferiu a ordem, por considerar configurado o crime impossível.

STF, HC 111278/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Roberto Barroso, julgamento em 10.4.2018. (HC – 111278) (Informativo 897)

Continuando com o segundo elemento: **COISA ALHEIA MÓVEL**.

Subtrair uma pessoa, não é furto, visto que não é uma coisa.

E um cadáver pode ser objeto de furto?

O cadáver, em regra, como no caso do sepultado, não será objeto de furto. Seria o caso do crime de "Destruição, subtração ou ocultação de cadáver": Art. 211 - Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele.

E quando será objeto de furto?

Quando alguém subtrair o cadáver do laboratório de uma universidade, pois nesse caso esse cadáver tem "um dono".

Continuando. Não há furto de coisa própria. Claro, a coisa deve ser ALHEIA.

Por fim, a coisa deve ser MÓVEL.

Não se furta um bem imóvel.

Além disso, o CP é expresso ao indicar que equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.



Jurisprudência

Veja jurisprudência do STJ:

TEMA Furto de energia elétrica mediante fraude. Pagamento do débito antes do recebimento da denúncia. Extinção da Punibilidade. Impossibilidade. Não aplicação analógica do art. 34 da Lei n. 9.249/1995.

DESTAQUE No caso de furto de energia elétrica mediante fraude, o adimplemento do débito antes do recebimento da denúncia não extingue a punibilidade

RHC 101.299-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. Ac. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, julgado em 13/03/2019, DJe 04/04/2019

Tudo isso é somado ao último elemento: "o *animus furandi*". Hein!? O ânimo (a intenção) de furtar. A intenção de apoderamento definitivo do bem.

Por isso, a doutrina majoritária não defende a punição do furto de uso (a pessoa que tem a intenção de se apoderar por tempo do bem, e depois devolver), uma vez que no furto se exige o dolo de subtrair definitivamente o bem. A intenção de uso momentâneo não configura crime. É a pessoa que pega a bicicleta só para dar uma "volta no quarteirão".

A "brincadeira" também não configura furto. "Esconder" o celular de alguém, por exemplo, não configura furto. Não há *animus furandi*.

Portanto, para configuração do FURTO há necessidade de SUBTRAÇÃO, de COISA ALHEIA MÓVEL, com INTENÇÃO DE APODERAMENTO DEFINITIVO.

Quando se consuma do crime de furto? Imagine que o criminoso tenha sido perseguido e capturado (perdendo a posse do bem), chegou a configurar furto? Há necessidade de posse mansa e pacífica?

Há muitas teorias sobre esse assunto, mas veja jurisprudência que prevalece hoje:



Jurisprudência

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSO E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. **O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata.** Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: **Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.** 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

FURTO QUALIFICADO

Veja a previsão do Código Penal:

Art. 155 (...)

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

V - contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado ou de Município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. **(Incluído pela Lei nº 15.181, de 2025)**

§ 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

§ 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 4º-C. A pena prevista no § 4º-B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso: (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

I – aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional; (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

II – aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável.

§ 5º - A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior.

§ 6º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016)

§ 7º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

§ 8º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa, se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários, aplicável, em qualquer caso, o disposto no § 2º deste artigo. **(Incluído pela Lei nº 15.181, de 2025)**

§ 9º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel é cometida por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. **(Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)**

Vamos esquematizar as QUALIFICADORAS:

- destruição ou rompimento de obstáculo.
- abuso de confiança.
- fraude, escalada ou destreza;
- emprego de chave falsa;
- concurso de duas ou mais pessoas.
- contra bens que comprometam o funcionamento de órgãos ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais.
- explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.
- de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior.
- de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração.

- de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.
- se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados em energia elétrica, telefonia, transferência de dados, equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários.
- subtração de coisa alheia móvel, cometida por organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da Lei nº 15.358/2026 (Lei Raul Jungmann ou "Lei Antifacção")

CAUSA DE AUMENTO DE PENA

Veja a previsão do Código Penal:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Assim, aumenta-se a pena se o furto for praticado durante o REPOUSO NOTURNO.

FURTO PRIVILEGIADO

Veja a previsão do Código Penal:

Art. 155 (...)

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Essa previsão é conhecida como FURTO PRIVILEGIADO.

Polêmica, há furto privilegiado no furto qualificado?

Exemplo, José é primário e a coisa furtada era de pequeno valor. Agora pergunto, o crime foi praticado com ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (uma qualificadora). Assim, pergunto, é possível a aplicação do furto privilegiado (da diminuição) no furto QUALIFICADO?

A resposta é DEPENDE da qualificadora.

Se a qualificadora for OBJETIVA é possível. Se a qualificadora for SUBJETIVA não é possível. Esse o entendimento sumulado do STJ:

Súmula 511 do STJ

É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

Assim, considerando que a qualificadora do ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO é OBJETIVA, admite-se o reconhecimento da figura do furto privilegiado.

Agora vamos supor que a qualificadora fosse o abuso de confiança. Essa é uma qualificadora SUBJETIVA (é subjetivamente que consideramos que há ou não abuso de confiança), logo, não cabe a aplicação do furto privilegiado.

FURTO DE COISA COMUM

Veja a previsão do Código Penal:

Furto de coisa comum

Art. 156 - Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 1º - Somente se procede mediante representação.

§ 2º - Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a quota a que tem direito o agente.

Trata-se de um outro tipo penal que pune quem subtrair coisa comum.

Trata-se de um crime praticado por condômino, co-herdeiro ou sócio, logo, é um crime PRÓPRIO (próprio de tais pessoas).

Enquanto o delito de furto "normal" é de ação penal pública incondicionada. O delito de furto de coisa comum é de ação penal pública CONDICIONADA POR REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO (e não incondicionada).

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

Por fim, segue coletânea do informativo JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ:

- 1) *Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Tese Julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 934)*
- 2) *Não há continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie.*
- 3) *O rompimento ou destruição do vidro do automóvel com a finalidade de subtrair objetos localizados em seu interior qualifica o furto.*
- 4) *Todos os instrumentos utilizados como dispositivo para abrir fechadura são abrangidos pelo conceito de chave falsa, incluindo as mixas.*
- 5) *É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. (Súmula n. 511/STJ) (Tese julgada sob o rito do Art. 543-C/1973 - TEMA 561)*
- 6) *A prática do delito de furto qualificado por escalada, destreza, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes indica a reprovabilidade do comportamento do réu, sendo inaplicável o princípio da insignificância.*
- 7) *O princípio da insignificância deve ser afastado nos casos em que o réu faz do crime o seu meio de vida, ainda que a coisa furtada seja de pequeno valor.*
- 8) *Para reconhecimento do crime de furto privilegiado é indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima, pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é somente o pequeno valor da coisa subtraída.*
- 9) *Para efeito da aplicação do princípio da bagatela, é imprescindível a distinção entre valor insignificante e pequeno valor, uma vez que o primeiro exclui o crime e o segundo pode caracterizar o furto privilegiado.*
- 10) *É inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. (Súmula n. 442/STJ)*
- 11) *Para a caracterização do furto privilegiado, além da primariedade do réu, o valor do bem subtraído não deve exceder à importância correspondente ao salário mínimo vigente à época dos fatos.*
- 12) *O reconhecimento das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo previstas no art. 155, § 4º, I e II, do CP exige a realização do exame pericial, salvo nas hipóteses de inexistência ou desaparecimento de vestígios, ou ainda se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.*
- 13) *Reconhecido o privilégio no crime de furto, a fixação de um dos benefícios do § 2º do art. 155 do CP exige expressa fundamentação por parte do magistrado.*
- 14) *A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.*
- 15) *Nos casos de continuidade delitiva o valor a ser considerado para fins de concessão do privilégio (artigo 155, § 2º, do CP) ou do reconhecimento da insignificância é a soma dos bens subtraídos.*

Bons Estudos!!

Saudações

Prof. Rafael Albino

"Quando liguei o meu computador hoje de manhã, o Microsoft Windows piscou a data, implicitamente reconhecendo que, quer você creia, quer não, o nascimento de Jesus foi tão importante que dividiu a história em duas partes. Tudo o que já aconteceu neste planeta encaixa-se em uma categoria de antes de Cristo ou depois de Cristo". O JESUS QUE NUNCA CONHECI - PHILIP YANCEY

Resumo

<u>FURTO</u>		
<u>FURTO SIMPLES</u>		<u>FURTO DE COISA COMUM</u>

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico	Art. 155 (...) § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa; IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. V - contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado ou de Município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. (Incluído pela Lei nº 15.181, de 2025) § 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) § 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021) § 4º-C. A pena prevista no § 4º-B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso: (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021) I – aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional; (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021) II – aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021) § 5º - A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior. § 6º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016) § 7º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)	Art. 156 - Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
---	--	---

	§ 8º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa, se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários, aplicável, em qualquer caso, o disposto no § 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 15.181, de 2025) § 9º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel é cometida por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)	
<u>Causa de Aumento:</u> A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.		Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a quota a que tem direito o agente.
<u>Furto Privilegiado:</u> Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.		

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960